09.07.2024

Проект для общественного обсуждения

Органический закон Республики Беларусь о местном самоуправлении в Республике Беларусь

прастора
законы . рэформы . канстытуцыя

Оглавление

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... 3
ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ..... 9
ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ..... 12
ГЛАВА 4. МАТЕРИАЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ..... 27
ГЛАВА 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ..... 31
ГЛАВА 6. ФОРМЫ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАСТИЯ..... 32
ГЛАВА 7. МЕЖКОММУНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО..... 35
ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ..... 37
ГЛАВА 9. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И РЕШЕНИЯМИ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ..... 37
ГЛАВА 10. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ..... 39
ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... 40

Проект[1] 09.07.2024

Органический закон Республики Беларусь о местном самоуправлении в Республике Беларусь

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Республики Беларусь определяет правовые и организационные основы функционирования местного самоуправления в Республике Беларусь.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, используемые в законе

1. Бюджет гражданского участия – способы и формы участия граждан в распределении расходов части бюджета Грамады посредством финансирования проектов (гражданских инициатив), предложенных жителями Грамады и направленных на решение вопросов местного значения.

2. Вспомогательное структурное подразделение Грамады — социально-территориальная структура, берущая на себя реализацию и облегчающая выполнение определенных общественных задач на части территории Грамады. Они могут наделяться правами юридического лица. К вспомогательным структурным подразделениям Грамад относятся, в частности, Районные администрации и Старостинские округа.

3. Грамада – территориальное сообщество жителей населенного пункта или нескольких населенных пунктов, имеющее единый административный центр, объединенное общими социально-экономическими и культурными интересами и имеющее право на самоуправление, а также базовая административно-территориальная единица самоуправления в Республике Беларусь.

4. Делегированная компетенция – полномочия органов государственной администрации, переданные органам местного самоуправления законом.

5. Депутат Рады, Соймика - лицо, избранное в представительный орган местного самоуправления.

6. Коммунальная собственность - имущество, включая денежные средства, землю и иные природные ресурсы, принадлежащие Грамаде, Павету и управляемые созданными ими органами, коммунальными предприятиями и учреждениями. Коммунальная собственность состоит из местной казны и

[1] Проект органического Закона «О местном самоуправлении» разработан в соответствии с проектом Конституции Республики Беларусь, разработанным Общественной конституционной комиссией https://kanstytucyja.online/index.php/const/ru

имущества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами в соответствии с законодательными актами.

7. Межкоммунальное сотрудничество Грамад и Паветов - отношения между двумя или более территориальными грамадами, осуществляемые на договорных началах в определенных этим Законом формах

8. Местное самоуправление - право и способность местных сообществ, самостоятельно, в рамках закона и под свою ответственность решать вопросы местного значения, исходя из интересов населения с учетом общегосударственных , нужд, исторических и культурных традиций.

9. Местное собрание – совместное присутствие группы граждан для обсуждения вопросов государственной и общественной жизни республиканского или местного значения.

10. Органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом Грамады и Павета органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.

11. Павет - Административно-территориальная единица регионального уровня, представляющая общие интересы Грамад, находящихся на ее территории.

12. Рада – представительный орган самоуправления Грамады, избираемый в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13. Районная администрация – вспомогательное подразделение Грамады на территории района в городах с районным делением.

14. Собственная компетенция органов местного самоуправления – полномочия, предоставленные органам местного самоуправления Конституцией Республики Беларусь, настоящим законом и иными законами.

15. Соймик – представительный орган самоуправления Павета, избираемый в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

16. Старостинский округ - вспомогательное подразделение Грамады, часть её территории, не включающая административный центр Грамады, на которой расположены один или несколько населенных пунктов, созданный с целью улучшения представительства интересов жителей округа, возглавляемый старостой.

17. Территориальное общественное самоуправление - органы, создаваемые гражданами на добровольной основе по месту их жительства на части территории Грамады (территории микрорайонов, жилищных комплексов, кварталов, улиц, дворов, поселков, деревень и др.), действующие в соответствии с законодательством, в целях решения вопросов местного значения.

18. Управа – исполнительный и распорядительный орган Рады, Соймика, подотчетный соответствующей Раде, Соймику и работающий на

профессиональной основе. Исполнительные и распорядительные органы являются юридическими лицами.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на:

1.1. территориальные сообщества граждан - Грамады, Паветы в их деятельности по решению вопросов местного значения непосредственно, через формы прямой демократии, либо через избираемые гражданами представительные органы местного самоуправления;

1.2. представительные органы местного самоуправления, формируемые ими исполнительные и распорядительные органы, коммунальные предприятия и учреждения, а также на избираемых и назначаемых представителей органов местного самоуправления в деятельности по решению вопросов местного значения;

1.3. органы государственной власти и управления и их представителей в части взаимодействия с органами местного самоуправления в решении вопросов местного значения.

Статья 3. Основные принципы местного самоуправления

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Республики Беларусь, признается, гарантируется на всей территории Республики Беларусь и осуществляется на принципах:

народовластия,

законности,

субсидиарности,

гласности и учета общественного мнения,

коллегиальности,

сочетания местных и государственных интересов,

выборности,

правовой, организационной и материально-финансовой самостоятельности в пределах полномочий, определенных настоящим и другими законами,

подотчетности и ответственности органов и должностных лиц перед территориальным сообществом,

государственной поддержки и гарантии местного самоуправления,

судебной защиты прав местного самоуправления.

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления

Местное самоуправление организуется и осуществляется на основе Конституции Республики Беларусь, настоящего Закона и других актов законодательства, а также международных договоров Республики Беларусь.

Статья 5. Система и формы местного самоуправления

1. Система местного самоуправления состоит из двух территориальных уровней: базового (местного) – Грамада и регионального – Павет.

2. Грамада может быть сельской, сельско-городской или городской и имеет свои представительные и исполнительные органы.

3. Павет является объединением по территориальному признаку сельских, сельско-городских и городских Грамад, представляет их общие интересы, имеет свои представительные и исполнительные органы.

4. Система местного самоуправления включает:

4.1. На базовом уровне:

4.1.1. территориальную Грамаду;

4.1.2. Раду;

4.1.3. Управу Грамады;

4.1.4. вспомогательные структурные подразделения Грамады;

4.1.5. органы территориального общественного самоуправления.

4.2. На региональном (паветовом) уровне:

4.2.1. Соймик;

4.2.2. Управу Павета.

Статья 6. Ассоциации (союзы) территориальных Грамад, Паветов

1. Органы местного самоуправления в целях более эффективного осуществления своих полномочий, защиты прав и интересов территориальных Грамад, Паветов могут объединяться в ассоциации (союзы).

2. Органы местного самоуправления и их ассоциации могут входить в международные ассоциации и другие добровольные объединения органов местного самоуправления.

3. Ассоциациям и другим добровольным объединениям органов местного самоуправления не могут передаваться полномочия органов местного самоуправления.

Статья 7. Организационно-правовые основы местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления являются юридическими лицами и обладают собственными полномочиями, в пределах которых действуют самостоятельно и несут ответственность за свою деятельность в соответствии с законом.

2. Материальной и финансовой основой местного самоуправления является коммунальная собственность Грамад и Паветов.

3. От имени и в интересах территориальных Грамад и Паветов права субъекта коммунальной собственности осуществляют соответствующие Рады и Соймики. Оперативное управление коммунальной собственностью осуществляют Управы и их структурные подразделения в рамках своих полномочий.

4. Местные бюджеты самостоятельны, они не являются частью Государственного бюджета Республики Беларусь и местных бюджетов иного уровня.

5. Рада в соответствии с законодательством может наделять частью своих полномочий органы территориального общественного самоуправления, а также передавать им соответствующие средства, материально-технические и другие ресурсы, необходимые для осуществления этих полномочий, контролировать их исполнение.

6. Рады и Соймики имеют печати с изображением Государственного Герба Республики Беларусь или местного герба, своим наименованием, счета в учреждениях банков Республики Беларусь.

7. Территориальные Грамады могут иметь собственную символику (герб, флаг и другие символы), которая отражает их исторические, культурные, социально-экономические и другие местные особенности и традиции.

8. По согласованию с территориальными Грамадами Соймиком может быть утверждена символика соответствующего Павета.

9. Содержание, описание и порядок использования символики территориальных Грамад и Паветов определяется Законом Республики Беларусь «О символах Республики Беларусь» и их уставом.

Статья 8. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися на территории Грамад

1. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися в коммунальной собственности соответствующих территориальных Грамад, строятся на принципах их подчиненности, подотчетности и подконтрольности органам местного самоуправления.

2. По вопросам, отнесенным к ведению органов местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, не находящиеся в коммунальной

собственности соответствующих территориальных Грамад, выполняют решения органов местного самоуправления, предоставляют соответствующую информацию.

Статья 9. Устав территориальной Грамады, Павета

1. В целях защиты законных интересов граждан, учета исторических, национально-культурных, социально-экономических, организационно-правовых и иных особенностей осуществления местного самоуправления представительный орган местного самоуправления на основе Конституции Республики Беларусь и в пределах настоящего Закона принимает Устав территориальной Грамады, Павета.

2. Устав территориальной Грамады, Павета подлежит государственной регистрации.

3. Основанием для отказа в государственной регистрации Устава территориальной Грамады. Павета может быть его несоответствие Конституции и законам Республики Беларусь. Отказ в регистрации Устава территориальной Грамады, Павета может быть обжалован в судебном порядке.

Статья 10. Правовые акты органов местного самоуправления

1. Органы и должностные лица местного самоуправления, в пределах полномочий, предоставленных законодательством Республики Беларусь, издают соответствующие правовые акты.

2. Правовыми актами органов и должностных лиц местного самоуправления являются:

2.1. решение Рады, Соймика;

2.2. распоряжение Председателя Рады, Соймика;

2.3. распоряжение Председателя Управы.

3. Порядок подготовки, принятия, опубликования, действия, учета и систематизации нормативных правовых актов органов местного самоуправления определяется настоящим Законом, Законом Республики Беларусь «О нормативных правовых актах в Республике Беларусь», уставами Грамады и Павета, Регламентом Рады (Соймика) и другими нормативными актами.

4. В части, не урегулированной отдельными законодательными актами, Рада (Соймик) могут принимать решения, необходимые для защиты жизни или здоровья граждан и обеспечения порядка, мира и общественной безопасности. За их нарушение может быть предусмотрен штраф в порядке, установленном Кодексом Республики Беларусь об Административных Правонарушениях.

5. В исключительных случаях, Председатель Управы Грамады или Павета может издавать правовой акт в виде распоряжения. Распоряжение подлежит утверждению на следующей сессии Рады. Распоряжение теряет свою силу в случае отказа Рады в его утверждении или непредставления его на утверждение

на ближайшей сессии Рады. В таком случае Рада определяет дату утраты его обязательной силы.

6. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления могут быть изменены только принявшим эти решения органом или должностным лицом.

7. Решение Рады и Соймика может быть отменено в судебном порядке.

8. Органы государственной власти, делегировавшие органам местного самоуправления отдельные свои полномочия, могут приостанавливать или (и) отменять решения органов местного самоуправления, принятые в пределах переданных им полномочий.

9. Право приостанавливать и отменять правовые акты Управы Грамады и Павета имеют соответственно Рады и Соймики, если эти акты противоречат их решениям, а также суд - в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

Статья 11. Ограничение прав территориальных Грамад и Паветов на местное самоуправление

Ограничение прав территориальных Грамад и Паветов на местное самоуправление согласно Конституции и законам Республики Беларусь допускается только в условиях военного или чрезвычайного положения.

ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 12. Рады и Соймики – представительные органы Грамад и Паветов

1. Рады и Соймики являются представительными органами местного самоуправления территориальных сообществ, осуществляющими от их имени и в их интересах функции и полномочия местного самоуправления, определенные Конституцией Республики Беларусь, настоящим и другими законами.

2. Рады и Соймики действуют в соответствии с разграничением полномочий в порядке и пределах, определенных настоящим и другими законами.

3. Порядок формирования и организация деятельности Рад и Соймиков определяются Конституцией Республики Беларусь, настоящим и другими законами, а также уставами Грамад и Паветов.

4. Рады и Соймики правомочны рассматривать и решать вопросы, отнесенные Конституцией Республики Беларусь, настоящим и другими законами к их ведению и компетенции.

5. Рады и Соймики подотчетны и ответственны перед гражданам.

Статья 13. Формирование Рад и Соймиков

1. Рады и Соймики состоят из депутатов, избираемых населением соответствующей территории на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования.

2. Выборы депутатов Рады проводятся по мажоритарной системе

3. Выборы депутатов Соймиков проводятся следующим образом:

3.1. 50% депутатов избираются по мажоритарным округам, образуемым в соответствии с законом;

3.2. 50% депутатов избираются по спискам политических партий.

4. Порядок организации и проведения выборов депутатов определяется законом.

5. Количественный состав Рады определяется в соответствии с Избирательным Кодексом Республики Беларусь.

6. Срок полномочий Рады, Соймика - четыре года за исключением случая, предусмотренных статьей 16 настоящего закона.

7. Полномочия Рады, Соймика начинаются со дня открытия первой после выборов сессии Рады, Соймика и сохраняются до открытия первой сессии Рады, Соймика нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Статья 14. Депутат Рады, Соймика

1. Полномочия депутата начинаются с момента официального оглашения соответствующей территориальной избирательной комиссией на сессии Рады, Соймика решения об итогах выборов и прекращаются с момента открытия первой сессии Рады, Соймика нового созыва. Полномочия депутата могут быть прекращены досрочно в случаях, предусмотренных законом.

2. Депутат Рады, Соймика представляет интересы всей территориальной Грамады или Павета, имеет всю полноту прав, обеспечивающих его активное участие в деятельности Рады, Соймика и образуемых ими органов, несет обязанности перед избирателями, Радой, Соймиком и их органами, выполняет их поручения. Депутат должен входить в состав не менее чем одной из постоянных комиссий Рады, Соймика.

3. Председатель Рады или Соймика, иные депутаты по решеню Рады, Соймика могут работать на профессиональной основе.

4. Депутат обязан принимать участие в работе сессий Рады, Соймика, заседаний постоянной и других комиссий Рады, Соймика, в состав которых он избран.

5. Депутат имеет право на выступление по любым вопросам, входящим в компетенцию Рады, Соймика в порядке, установленном в Регламенте.

6. Депутат имеет право решающего голоса по всем вопросам, которые рассматриваются на сессиях Рады, Соймика а также на заседаниях постоянной и других комиссий Рады (Соймика), в состав которых он избран.

7. Депутат имеет право обращаться с письменным запросом к Председателю и Президиуму Рады, Соймика, должностным лицам соответствующей Управы, а также к руководству комунальных предприятий, к руководству других предприятий, расположенных на территории административно-территориальной единицы по вопросам, относящимся к компетенции Рады, Соймика.

8. Депутат имеет право знакомиться с официальными документами, хранящимися в соответствующих органах местного самоуправления, и делать выписки, копирование этих документов в порядке, установленном законом.

9. Полномочия депутатов, порядок организации и гарантии депутатской деятельности определяются Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, законом о статусе депутата, другими нормативными актами.

Статья 15. Органы Рады и Соймика

Органами Рады, Соймика являются Председатель Рады, Соймика, Президиум, постоянные и временные депутатские комиссии, аппарат Рады, Соймика. Рада, Соймик образуют свои постоянные органы не позднее чем в двухмесячный срок со дня созыва первой сессии, определяют их структуру и полномочия, устанавливают расходы на их содержание в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства.

Статья 16. Досрочное прекращение полномочий Рады Грамады, Соймика

1. Полномочия Рады Грамады, Соймика прекращаются досрочно:

1.1. если Грамада или Павет ликвидируется в результате изменения административно-территориального деления Республики Беларусь;

1.2. если численность членов Рады, Соймика менее двух третей от установленной законом;

1.3. если Рада, Соймик в течение 3 месяцев после принятия государственного бюджета, не утвердила бюджет Грамады или Павета, составленный в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь;

1.4. если Раде, Соймику в течение 2 месяцев не удалось избрать руководителя или назначить Председателя Управы;

1.5. если Рада, Соймик не принимала никаких решений в течение более 6 месяцев.

2. При роспуске Рады, Соймика по причинам, указанным в пункте 1 Правительство Республики Беларусь вносит в Сойм предложение о проведении досрочных выборов в соответствующие представительные органы в срок не более трех месяцев с момента роспуска Рады.

3. Рада, Соймик, избранные в ходе внеочередных выборов, назначенных в соответствии с пунктом 1.4. настоящей статьи подлежат роспуску, если в течение шести месяцев не изберут руководителеля или не назначит Предеседателя Управы. В этом случае досрочные выборы не назначаются. При необходимости до дня выборов в Раду, Соймик следующего созыва руководство Управой осуществляется Уполномоченным Правительства Республики Беларусь.

4. В случае нарушения Конституции или неоднократного нарушения законов Республики Беларусь Радой или Соймиком, а также если действием органа местного самоуправления создается угроза суверенитету, территориальной целостности, осуществлению конституционных полномочий органами государственной власти Республики Беларусь, Сойм Республики Беларусь по предложению Правительства в порядке, установленном Конституцией, может принять решение о досрочных выборах Рады, Соймика.

ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 17. Деятельность Рад и Соймиков

1. Рады и Соймики в своей деятельности по решению вопросов местного значения исходят из интересов граждан, принимают решения в рамках имеющихся полномочий и компетенции.

2. Решения государственных органов по вопросам общегосударственного значения, затрагивающие интересы одной или нескольких Грамад должны приниматься с учетом их мнения.

3. Рады и Соймики осуществляет свою деятельность в форме сессий, через деятельность своих органов, а также путем реализации депутатами Рады, Соймика своих полномочий, в том числе посредством создания и деятельности депутатских групп и фракций.

4. Для организации работы Рада, Соймик принимают Регламент, в котором определяются порядок подготовки, внесения и рассмотрения вопросов на сессиях Рады, Соймика и заседаниях его органов.

5. Вопросы, затрагивающие интересы сопредельных территорий, решаются соответствующими Радами совместно.

Статья 18. Председатель Рады, Соймика

1. Деятельностью Рады, Соймика руководит Председатель, подотчетный избравшей его Раде, Соймику.

2. Председатель Рады, Соймика избирается из числа депутатов на сессии соответствующей Рады, Соймика путем тайного голосования.

3. Кандидатуры на должность Председателя Рады, Соймика вносятся депутатами, группами депутатов, депутатскими фракциями соответствующей Рады, Соймика. Председатель Рады, Соймика считается избранным, если за его кандидатуру проголосовало более половины от числа избранных депутатов.

4. Полномочия Председателя Рады, Соймика заканчиваются в день открытия первой сессии соответствующей Рады, Соймика, избранной на очередных местных выборах, кроме случаев досрочного прекращения его полномочий в соответствии со статьей 16 настоящего Закона.

5. В случае увольнения с должности в связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Рады, Соймика и до момента начала полномочий избранного на внеочередных выборах в соответствии с законом Председателя Рады, Соймика или до дня открытия первой сессии соответствующей Рады, Соймика полномочия Председателя осуществляет заместитель Председателя.

Статья 19. Досрочное прекращение полномочий председателя Рады, Соймика

1. Полномочия Председателя Рады Грамады, Соймика считаются досрочно прекращенными в случае:

1.1. обращения с личным заявлением в соответствующую Раду, Соймик о сложении им полномочий Председателя;

1.2. прекращения гражданства;

1.3. вступления в законную силу приговора суда, связанного с ограничением или лишением свободы;

1.4. вступление в законную силу решения суда о привлечении к ответственности за совершение коррупционного правонарушения, влекущего наказание в виде лишения права занимать должности или осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления;

1.5. по решению Рады, Соймика;

1.6. признания судом недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим;

1.7. в связи со смертью.

2. Досрочное прекращение полномочий Председателя Рады влечет за собой его освобождение от должности.

Статья 20. Компетенции Председателя Рады, Соймика

1. Председатель Рады, Соймика:

1.1. возглавляет Раду, Соймик руководит её (его) работой, обеспечивает взаимодействие с соответствующей Управой;

1.2. представляет Раду, Соймик во взаимоотношениях с другими Радами, Соймиками и государственными органами, иными организациями и гражданами;

1.3. утверждает штатное расписание соответствующей Рады, Соймика;

1.4. созывает сессии Рады, Соймика организует работу по подготовке сессий Рады, Соймика, ведет заседания Рады, Соймика;

1.5. организует контроль за выполнением решений Рады, Соймика;

1.6. назначает на должности и освобождает от должностей работников аппарата Рады, Соймика, заключает (продлевает, расторгает) с ними трудовые договоры (контракты), применяет к ним меры поощрения, дисциплинарного взыскания, принимает иные решения в соответствии с трудовым законодательством и Уставом;

1.7. приглашает на заседания Рады, Соймика заинтересованных юридических и физических лиц;

1.8. направляет на заключение постоянных комиссий проекты решений Рады, Соймика, дает поручения председателям постоянных комиссий;

1.9. подписывает решения, протоколы заседаний Рады, Соймика, издает распоряжения;

1.10. организует рассмотрение запросов депутатов Рады, Соймика;

1.11. организует работу Рады, Соймика по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, ведению книги замечаний и предложений, осуществлению административных процедур. При необходимости вносит предложения по таким обращениям на рассмотрение сессии Рады, Соймика;

1.12. осуществляет личный прием граждан и представителей юридических лиц;

1.13. докладывает Раде, Соймику о состоянии дел на территории Грамады, Павета, представляет сессии Рады, Соймика не реже одного раза в год отчет о своей деятельности, информирует граждан о состоянии дел на соответствующей территории;

1.14. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и другими актами законодательства.

2. Председатель Рады, Соймикане не может заниматься другими видами деятельности, кроме научной и преподавательской деятельности.

Статья 21. Президиум Рады, Соймика

1. Рада, Соймик могут образовать президиум. Президиум Рады, Соймика является совещательным органом Рады, Соймика который предварительно готовит согласованные предложения и рекомендации по вопросам, которые предполагается внести на рассмотрение Рады, Соймика. Президиум Рады, Соймика может принимать решения, которые имеют совещательный характер.

2. В состав президиума входят Председатель Рады, Соймика, заместители Председателя, председатели постоянных комиссий Рады, Соймика, уполномоченные представители депутатских групп и фракций.

3. Президиум Рады, Соймика действует на основе Положения о нем, утверждаемым Радой, Соймиком.

4. Президиум назначает даты сессий Рады и Соймика, формирует проект повестки дня сессии.

Статья 22. Постоянные комиссии Рады, Соймика

1. Для предварительного рассмотрения и подготовки решений по вопросам, относящимся к компетенции Рады, Соймика а также организации и контроля за выполнением решений на сессиях Рады, Соймика из числа депутатов создаются постоянные комиссии Рады, Соймика.

2. Порядок формирования и работы постоянных комиссий Рады, Соймика а также их перечень определяется Регламентом Рады, Соймика. Постоянная комиссия по бюджету является обязательной.

3. Работу постоянных комиссий организуют их председатели, которые избираются на сессии Рады, Соймика.

4. В заседании постоянной комиссии Рады, Соймика могут принимать участие с совещательным голосом другие депутаты, приглашенные председателем комиссии депутаты других Рад, Соймикаов, эксперты и иные специалисты, депутаты Сойма.

Статья 23. Компетенция представительных органов местного самоуправления

1. Компетенция органов местного самоуправления делится на собственную и делегированную.

2. Собственная компетенция охватывает вопросы местного значения и выполняется только органами местного самоуправления:

2.1. организация и регулирование городской застройки;

2.2. ремонт дорог и улиц;

2.3. благоустройство городских территорий;

2.4. дошкольное воспитание и школьное образование;

2.5. социальная помощь и защита детей, инвалидов, пенсионеров;

2.6. охрана здоровья и первичная медицинская помощь и другие вопросы местного значения.

3. Делегирование компетенций осуществляется в соответствии с законом, с условием передачи финансовых и иных ресурсов, необходимых для их исполнения.

4. Компетенция Рады и Соймика закрепляется законом.

Статья 24. Решения Рады, Соймика

1. По вопросам, рассмотренным на сессиях, Рада, Соймик принимает решения.

2. Сессия считается правомочной при наличии большинства от числа избранных депутатов.

3. Решения Рады, Соймика принимаются на сессии простым большинством голосов от числа избранных депутатов тайным или открытым голосованием, в том числе поименным.

4. Форма голосования определяется в порядке, установленном Регламентом Рады, Соймика.

Статья 25. Компетенции Соймика

1. К компетенции Соймика относятся следующие вопросы:

1.1. региональное развитие:

1.1.1. обеспечение сбалансированного экономического и социального развития соответствующей территории, эффективного использования природных, трудовых и финансовых ресурсов;

1.1.2. подготовка предложений к программам социально-экономического и культурного развития Павета;

1.1.3. подготовка предложений к общегосударственным программам экономического, научно-технического, социального и культурного развития Республики Беларусь;

1.1.4. подготовка и представление в соответствующие органы исполнительной власти финансовых показателей и предложений к проекту Государственного бюджета Республики Беларусь;

1.1.5. содействие инвестиционной деятельности на территории Повета;

1.1.6. подготовка заключений по проектам местных градостроительных программ соответствующих административно-территориальных единиц, которые утверждаются сельскими, поселковыми, городскими Радами;

1.1.7. выдача заказчикам в соответствии с законодательством градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков, расположенных на территориях территориальных общин, в которых не созданы уполномоченные органы градостроительства и архитектуры;

1.2. охрана окружающей среды:

1.2.1. планирование и реализация мероприятий по охране окружающей среды;

1.2.2. согласование (в случаях, предусмотренных законом) с представительными органами Грамад вопросов распределения средств за использование природных ресурсов, поступающих в фонды охраны окружающей природной среды;

1.2.3. подготовка проектов решений об отнесении лесов к категории защищенности, а также о делении лесов по разрядам такс в случаях и порядке, предусмотренных законом;

1.2.4. принятие в установленном законом порядке решений о запрете использования отдельных природных ресурсов общего пользования;

1.2.5. определение в соответствии с законодательством режима использования территорий рекреационных зон;

1.2.6. утверждение для предприятий, учреждений и организаций, расположенных на соответствующей территории, лимитов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и лимитов размещения отходов в случаях, предусмотренных законом;

1.3. развитие региональной инфраструктуры, прежде всего автомобильных дорог (за исключением дорог, находящихся в коммунальной собственности), сети пассажирских перевозок (за исключением внутриобщинных сетей) общего пользования:

1.3.1. строительство, реконструкцию, ремонт и содержание объектов социальной и производственной инфраструктуры, дорог регионального (паветового) значения;

1.3.2. утверждение маршрутов и графиков движения местного пассажирского транспорта независимо от форм собственности, согласования этих вопросов относительно транзитного пассажирского транспорта;

1.3.3. определение в соответствии с законом размера отчислений предприятиями, учреждениями и организациями, которые поступают на развитие дорог общего пользования в Павете;

1.4. развитие культуры, спорта, туризма:

1.4.1. организация охраны, реставрации, использования памятников истории и культуры, архитектуры и градостроительства, дворцово-парковых, парковых и усадебных комплексов, природных заповедников паветового значения;

1.4.2. обеспечение в соответствии с законодательством развития науки, всех видов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, туризма; содействие возрождению ячеек традиционного народного творчества, национально-культурных традиций населения, художественных промыслов и ремесел, работе творческих союзов, национально-культурных обществ, ассоциаций, других общественных и неприбыльных организаций, действующих в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, семьи и молодежи;

1.4.3. подготовка и представление на утверждение Соймика предложений по организации территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения и других территорий, подлежащих особой охране; внесение

предложений в соответствующие государственные органы об объявлении природных и других объектов, имеющих экологическую, историческую, культурную или научную ценность, памятниками истории или культуры, которые охраняются законом;

1.5. координация деятельности Грамад, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в масштабах Павета:

1.5.1. принятие необходимых мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с законом, информирование о них населения, привлечение в установленном законом порядке к этим работам предприятий, учреждений и организаций, а также населения;

1.6. организация деятельности и управление учреждениями профессионально-технического, среднеспециального и высшего образования в соответствии с законом;

1.7. организация предоставления высокоспециализированной и экстренной медицинской помощи;

1.8. иные полномочия, предусмотренные законом.

Статья 26. Исключительная компетенция Рады и Соймика

1. Исключительно на пленарных заседаниях Рады и Соймика решаются следующие вопросы:

1.1. избрание Председателя Рады, Соймика и их заместителей, освобождение их от должности;

1.2. образование и ликвидация постоянных и других комиссий Рады, Соймика, изменение их состава, избрание председателей комиссий;

1.3. образование президиума Рады, Соймика, утверждение положения о президиуме;

1.4. утверждение по предложению Председателя соответствующей Рады, Соймика структуры аппарата Рады, Соймика, его численным составом, установленной в соответствии с типовыми штатами, утвержденными Правительством Республики Беларусь, расходов на содержание Рады, Соймика;

1.5. утверждение по предложению Председателя Рады, Соймика Председателя Управы Грамады, Павета, руководителей управлений, отделов (при отсутствии управлений) Управы;

1.6. утверждение по предложению Председателя Управы соответствующей Рады, Соймика структуры и аппарата Управы, его численности, установленной в соответствии с типовыми штатами, утвержденными Правителуьством Республики Беларусь, расходов на содержание Управы;

1.7. утверждение регламента Рады, Соймика;

1.8. утверждение плана работы Рады, Соймика и заслушивания отчета Председателя о его исполнении;

1.9. заслушивание отчетов постоянных и других комиссий, руководителей исполнительных органов Рады, Соймика и должностных лиц, которых они назначают или утверждают;

1.10. принятие решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Рады, его заместителя, Председателя Соймика, его заместителя в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

1.11. рассмотрение запросов депутатов, принятие решений по запросам;

1.12. принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутата Рады, Соймика в порядке, установленном законом;

1.13. принятие решений по вопросам административно-территориального устройства в пределах и в порядке, определенных законом;

1.14. принятие в соответствии с законодательством решений относительно организации проведения референдумов и выборов органов государственной власти, местного самоуправления.

1.15. отмена актов исполнительных органов , которые не соответствуют Конституции или законам Республики Беларусь, другим актам законодательства, решению соответствующей Рады, Соймика, принятым в пределах ее полномочий;

1.16. утверждение программ социально-экономического и культурного развития соответствующих административно-территориальных единиц, целевых программ по другим вопросам местного самоуправления;

1.17. рассмотрение прогноза местного бюджета, утверждение местного бюджета, внесение изменений в него; утверждении отчета об исполнении соответствующего бюджета;

1.18. образование целевых фондов, утверждение положений об этих фондах;

1.19. решение в соответствии с законом вопросов регулирования земельных отношений;

1.20. заслушивание информации прокуроров и руководителей органов Министерства внутренних дел, о состоянии дел в сфере борьбы с преступностью, охраны общественной безопасности и порядка и результатах их деятельности на соответствующей территории;

1.21. утверждение в соответствии с законом Положения о содержании, описание и порядок использования символики Грамады и Павета

1.22. учреждение электронных средств публичной информации соответствующей Рады, Соймика, назначение и освобождение их руководителей;

1.23. принятие решений об осуществлении местных заимствований.

Статья 27. Особенности исключительных полномочий Рады

1. Исключительно на пленарных заседаниях Рады осуществляется:

1.1. утверждение устава территориальной общины;

1.2. установление местных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь;

1.3. принятие решения о проведении местного референдума;

1.4. принятие решений о наделении органов территориального общественного самоуправления отдельными собственными полномочиями органов местного самоуправления, а также о передаче средств, материально-технических и других ресурсов, необходимых для их осуществления;

1.5. принятие решения о досрочном прекращении полномочий органов территориального общественного самоуправления в случаях, предусмотренных Законом;

1.6. образование старостинских округов, утверждение Положения о Старосте, утверждение на должность и освобождение от должности старосты в соответствии с законом;

1.7. принятие решений об объединении в ассоциации или вступление в ассоциации, другие формы добровольных объединений органов местного самоуправления и о выходе из них;

1.8. принятие решений о создании объединения еврорегионального сотрудничества, о присоединении к такому объединению или о выходе из него, утверждение устава объединения еврорегионального сотрудничества и внесения в него изменений;

1.9. установление для предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности, соответствующих территориальных общин, размера части прибыли, подлежащей зачислению в местный бюджет;

1.10. утверждение ставок земельного налога согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь

1.11. принятие решений о предоставлении в соответствии с действующим законодательством льгот по местным налогам и сборам, а также земельному налогу;

1.12. принятие решений об отчуждении коммунального имущества в соответствии с законом;

1.13. утверждение местных программ приватизации, а также перечня объектов коммунальной собственности, которые не подлежат приватизации;

1.14. определение целесообразности, порядка и условий приватизации объектов коммунальной собственности;

1.15. осуществление иных действий относительно коммунальной собственности в соответствии с законом;

1.16. создание, реорганизация или ликвидация учебных заведений коммунальной формы собственности;

1.17. совершение действий в отношении предприятий, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат территориальной общине в установленном законом порядке;

1.18. принятие решений о передаче другим органам и организациям отдельных полномочий по управлению имуществом, которое является коммунальной собственностью соответствующей территориальной общины, определение границ этих полномочий и условий их осуществления;

1.19. решение в соответствии с законодательством вопросов о создании предприятиями коммунальной собственности совместных предприятий, в том числе с иностранными инвестициями;

1.20. принятие решений об организации территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения и других территорий, подлежащих особой охране; внесение предложений в соответствующие государственные органы об объявлении природных и других объектов, имеющих экологическую, историческую, культурную или научную ценность, памятниками природы, истории или культуры, которые охраняются законом;

1.21. предоставление в соответствии с законодательством согласия на размещение на территории села, поселка, города новых объектов, в том числе мест или объектов для размещения отходов, сфера экологического влияния деятельности которых согласно действующим нормативам включает соответствующую территорию;

1.22. утверждение в установленном порядке местных градостроительных программ, генеральных планов застройки соответствующих населенных пунктов, другой градостроительной документации;

1.23. установление запрета продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) в определенное время суток в пределах территории соответствующей административно-территориальной единицы;

1.24. установление в соответствии с законодательством правил по вопросам благоустройства территории населенного пункта, обеспечение в нем чистоты и порядка, торговли на рынках, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность;

1.25. принятие в пределах, определенных законом, решений по вопросам борьбы со стихийными бедствиями, эпидемиями, эпизоотиями, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность;

1.26. дача согласия на передачу объектов из государственной в коммунальную собственность и принятие решений о передаче объектов из коммунальной в государственную собственность, а также о приобретении объектов государственной собственности;

1.27. решение вопросов в сфере обращения с опасными отходами в соответствии с законодательством.

2. Рады могут рассматривать и решать на пленарных заседаниях и другие вопросы, отнесенные к их ведению этим и другими законами.

Статья 28. Особенности исключительных полномочий Соймика

1. К исключительным полномочиям Соймика относятся:

1.1. решение вопросов о продаже, передаче в аренду, под залог объектов коммунальной собственности или принятия решения об осуществлении государственно-частного партнерства по объектам коммунальной собственности, в том числе на условиях концессии, обеспечивающих общие потребности территориальных общин и находящихся в управлении Соймиков, а также приобретение таких объектов в установленном законом порядке;

1.2. решение в установленном законом порядке вопросов по управлению объектами общей собственности территориальных грамад сел, поселков, городов, районов в городах, находящихся в управлении Соймика; назначение и освобождение их руководителей,

1.3. установление правил пользования водозаборными сооружениями, предназначенными для удовлетворения питьевых, бытовых и других потребностей населения, зон санитарной охраны источников водоснабжения, ограничения или запрета использования предприятиями питьевой воды в промышленных целях;

1.4. внесение предложений в соответствующие государственные органы об объявлении природных и других объектов, имеющих экологическую, историческую, культурную или научную ценность, памятниками истории или культуры, которые охраняются законом;

1.5. принятие в соответствии с законом, по предложению соответствующих Рад решений, связанных с созданием специальных свободных и других зон, изменением в статусе этих зон, внесение в соответствующие органы предложений по этим вопросам;

1.6. принятие решений об обращении в суд о признании незаконными актов паветовой государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, которые ограничивают права территориальных общин в сфере их общих интересов, а также полномочия Соймика и его органов;

1.7. дача согласия на передачу объектов из государственной собственности в общую собственность территориальных Грамад и принятие решений о передаче объектов права общей собственности, находящихся в управлении Соймика, в государственную собственность, а также о приобретении объектов государственной собственности;

1.8. принятие решения о проведении консультативного опроса по вопросам, которые касаются общих интересов населения Павета;

1.9. утверждение в соответствии с законом Положения о содержании, описание и порядок использования символики Павета;

1.10. принятие решений об объединении в ассоциации, вступление в ассоциации и другие формы добровольных объединений органов регионального самоуправления, а также о выходе из них;

1.11. принятие решений о создании объединений еврорегионального сотрудничества, о присоединении к таким объединениям или о выходе из них, утверждение уставов объединений еврорегионального сотрудничества и внесения в них изменений;

1.12. установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые предприятиями, находящимися в совместной собственности территориальных общин, представительство интересов которых осуществляет соответствующий Соймик;

1.13. принятие в пределах, которые определяются законами, решений по вопросам борьбы со стихийными бедствиями, эпидемиями, эпизоотиями, которые предусматривают за их нарушение административную ответственность;

1.14. принятие решений по осуществлению местных заимствований и предоставления местных гарантий в соответствии с требованиями, установленными законом;

1.15. принятие решений по организации территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения и других территорий, подлежащих особой охране.

2. Соймики могут рассматривать и решать на пленарных заседаниях и другие вопросы, отнесенные к их ведению этим и другими законами.

Статья 29. Управа Грамады, Павета и ее руководитель

1. Исполнительными органами Рады и Соймика являются созданные ими соответствующие Управы.

2. Управу возглавляет Председатель, который избирается на должность большинством избранных депутатов соответствующей Рады (Соймика) на открытом заседании сроком на четыре года в порядке, определенном законом, и осуществляет свои полномочия на профессиональной постоянной основе. Председатель Управы не может заниматься предпринимательской, иной оплачиваемой деятельностью.

3. Исполнительные органы Рады и Соймика в своей деятельности подконтрольны и подотчетны соответствующим Радам (Соймикам).

4. Рада может досрочно прекратить полномочия Председателя Управы. Основания прекращения полномочий и порядок действий регулируются Уставом.

5. По поручению Рады, Соймика Управа решает вопросы местного самоуправления, кроме компетенций, закрепленных законом за Радой (Соймиком) или их Президиумом.

6. Деятельность Управы и ее Председателя регламентируется данным законом, Уставом и Регламентом Рады, Соймика.

7. Правовой статус работников Управы и ее структурных подразделений регулирует особый закон Республики Беларусь «О правовом статусе государственных служащих и работников органов местного самоуправления».

Статья 30. Формирование Управы Грамады и Павета

1. Рада избирает Председателя Управы большинством голосов от полного состава тайным голосованием.

2. Если ни один из претендентов не набрал нужного количества голосов, проводится второй тур голосования среди двух претендентов, набравших наибольшее число голосов.

3. Во втором туре побеждает кандидат, набравший относительное большинство голосов.

4. По предложению Председателя Управы Рада утверждает структуру управы, заместителя (заместителей) Председателя и руководителей управлений, отделов (при отсутствии управлений).

5. В составе Управы формируется Магистрат из заместителей Председателя, управляющего делами, руководителей управлений (отделов) с правом совещательного голоса.

6. Порядок приема на работу и увольнения работников Управы определяется Уставом Грамады, Павета.

7. Управления (отделы) Управы имеют статус структурных подразделений Управы и по решению Рады, Соймика могут наделяться правами юридического лица.

Статья 31. Полномочия Управы Грамады и Павета

1. По поручению Рады, Соймика Управа решает вопросы местного самоуправления, кроме компетенций, закрепленных законом за Радой или ее Президиумом.

2. Управа по поручению Рады, Соймика готовит проекты решений Рады и Соймика.

3. Управа устанавливает способы исполнения решений Рады, Соймика.

4. Управа осуществляет оперативное управление коммунальным имуществом.

5. Управа исполняет принятый Радой, Соймиком бюджет.

6. В реализации собственных полномочий и заданий Грамады или Павета, Управа подчиняется только Радам и Соймикам.

7. Управа участвует в реализации полномочий, делегированных государством Грамаде и Павету.

Статья 32. Полномочия Председателя Управы Грамады и Павета

1. Председатель Управы:

1.1. организует работу Управы;

1.2. руководит ее текущими делами;

1.3. координирует работу структурных подразделений Управы и вспомогательных единиц Грамады;

1.4. Принимает на работу и увольняет сотрудников Управы (за исключением лиц, перечисленных в пункте 4 статьи 30 настоящего закона);

1.5. представляет Грамаду или Павет за её (его) пределами;

1.6. в исключительных случаях, связанных с непосредственной угрозой общественным интересам, принимает решения относящиеся к компетенции структурных подразделений Управы и вспомогательных структурных подразделений Грамады. Данные решения должны быть утверждены Радой (Соймиком) на ближайшей сессии.

Статья 33. Старостинские округа и старосты

1. Старостинский округ образуется соответствующей Радай в составе одного или нескольких населенных пунктов (кроме административного центра территориальной Грамады), на территории которого проживает, как правило, не менее 500 жителей. При создании старостинских округов учитываются исторические, природные, этнические, культурные и другие факторы, влияющие на социально-экономическое развитие таких старостинских округов и соответствующей территориальной Грамады.

2. Староста утверждается Радой на срок ее полномочий по предложению соответствующей Управы, вносимому по результатам общественного обсуждения (общественных слушаний, собраний граждан, других форм консультаций с общественностью), проведенного в пределах соответствующего старостинского округа.

3. Кандидатура старосты вносится на общественное обсуждение (общественные слушания, собрания граждан, другие формы консультаций с общественностью) Управой Грамамды и считается согласованной с жителями соответствующего старостинского округа, если в результате общественного обсуждения (общественных слушаний, собраний граждан, других форм консультаций с получила поддержку в старостинском округе.

4. Порядок проведения общественного обсуждения (общественных слушаний, собраний граждан, других форм консультаций с общественностью) кандидатуры старосты утверждается Радой.

5. Староста работает на постоянной основе в аппарате соответствующей Управы.

6. Староста не имеет права заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной и преподавательской.

7. Порядок организации работы старосты определяется настоящим Законом и другими законами Республики Беларусь, а также Положением о старосте.

8. Староста:

8.1. представляет интересы жителей соответствующего старостинского округа в исполнительных органах Рады;

8.2. участвует в пленарных заседаниях Рады и заседаниях ее постоянных комиссий с правом совещательного голоса. Участвует в заседаниях Управы Рады;

8.3. имеет право на гарантированное выступление на пленарных заседаниях Рады, заседаниях его постоянных комиссий по вопросам, касающимся интересов жителей соответствующего старостинского округа;

8.4. содействует жителям соответствующего старостинского округа в подготовке документов, подаваемых в органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти, а также в представлении соответствующих документов в указанные органы. По решению соответствующей Рады оказывает административные услуги и/или выполняет отдельные задачи администратора центра предоставления административных услуг (в случае образования такого центра);

8.5. участвует в организации исполнения решений Рады, ее Управы распоряжений Председателя Управы на территории соответствующего старостинского округа и в осуществлении контроля за их исполнением;

8.6. участвует в подготовке предложений к проекту местного бюджета в части финансирования программ, реализуемых на территории соответствующего старостинского округа;

8.7. вносит предложения в Управу Грамады по вопросам деятельности на территории соответствующего старостинского округа Управы Грамады, предприятий, учреждений, организаций коммунальной собственности и их должностных лиц;

8.8. участвует в подготовке проектов решений Рады, касающихся имущества территориального общества, расположенного на территории соответствующего старостинского округа;

8.9. участвует в осуществлении контроля над использованием объектов коммунальной собственности, расположенных на территории соответствующего старостинского округа;

8.10. участвует в осуществлении контроля за состоянием благоустройства соответствующего старостинского округа и информирует Управу Грамады о результатах такого контроля;

8.11. получает от Управы Грамады, предприятий, учреждений, организаций коммунальной собственности и их должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления предоставленных ему полномочий;

8.12. способствует образованию и деятельности органов общественного самоуправления населения, организации и проведению общих собраний, общественных слушаний и других форм непосредственного участия граждан в решении вопросов местного значения в соответствующем старостинском округе;

8.13. осуществляет другие полномочия, определенные настоящим Законом и другими законами Республики Беларусь.

9. При осуществлении предоставленных полномочий староста является ответственным и подотчетным Раде и подконтрольным Управе Грамады. Староста не реже одного раза в год, в течение первого квартала года, следующего за отчетным, а по требованию не менее трети депутатов - в определенный Радай Грамады срок, отчитывается о своей работе перед Радай, жителями старостинского округа. Заслушивание отчета старосты перед жителями старостинского округа проходит на открытой встрече, таким образом, который позволяет жителям старостинского округа задать вопросы, высказать замечания и внести предложения. Информация о соответствующей встрече, а также письменный отчет старосты публикуются на официальном веб-сайте Рады Грамады и размещаются в помещении Рады не позднее чем за семь календарных дней до дня проведения соответствующей встречи. Порядок отчетности старосты определяется Положением о старосте.

ГЛАВА 4. МАТЕРИАЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 34. Коммунальная собственность

1. Грамадам и Паветам принадлежит право коммунальной собственности на движимое и недвижимое имущество, доходы местных бюджетов, внебюджетных фондов, на землю, природные ресурсы в порядке, установленном законодательством, на коммунальные предприятия, учреждения и организации, долю в имуществе предприятий, учреждения культуры, образования, спорта, здравоохранения, науки, социального обслуживания, другое имущество и имущественные права, движимые и недвижимые объекты, в том числе жилищный фонд, нежилые помещения, определенные в соответствии с законом как объекты права коммунальной собственности, а также средства, полученные от их отчуждения.

2. Основанием для приобретения права коммунальной собственности является безвозмездная передача имущества, а также имущественных прав Грамадам и Паветам государством, другими субъектами права собственности, создание, приобретение имущества Грамадами и Паветами в порядке, установленном законом.

3. Грамады и Паветы непосредственно или через органы местного самоуправления могут объединять на договорных началах на праве общей собственности объекты права коммунальной собственности, а также средства местных бюджетов для выполнения совместных проектов или для совместного финансирования (содержания) коммунальных предприятий, учреждений и организаций и создавать для этого соответствующие органы и службы.

4. Соймики от имени Грамад осуществляют управление объектами их совместной собственности, удовлетворяющими общие нужды территориальных Грамад.

5. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, от имени и в интересах Грамад в соответствии с законом осуществляют правомочия по владению, пользованию распоряжению и управлению объектами права коммунальной собственности.

6. Целесообразность, порядок и условия отчуждения объектов права коммунальной собственности определяются Радай Грамады, Соймиком Павета в соответствии с законодательством.

7. Имущественные операции, осуществляемые органами местного самоуправления с объектами права коммунальной собственности, не должны ослаблять экономические основы местного самоуправления, уменьшать объем и ухудшать условия предоставления услуг населению.

8. Право коммунальной собственности территориальной Грамады, Павета защищается законом на равных условиях с правами собственности других субъектов. Объекты права коммунальной собственности не могут быть изъяты у территориальных Грамад, Паветов и переданы другим субъектам права собственности без согласия непосредственно территориальной Грамады, Павета или соответствующего решения Рады, Соймика либо уполномоченного ими органа, за исключением случаев, предусмотренных законом.

9. Рады имеют право:

9.1. вносить предложения о передаче или продаже в коммунальную собственность соответствующих территориальных Грамад предприятий, учреждений и организаций, их структурных подразделений и других объектов, принадлежащих к государственной и другим формам собственности, если они имеют важное значение для обеспечения коммунально-бытовых и социально-культурных нужд территориальных Грамад;

9.2. приобретать в первоочередном порядке в коммунальную собственность помещений, сооружений, других объектов, расположенных на соответствующей территории, если они могут быть использованы для обеспечения коммунально-бытовых и социально-культурных нужд территориальных Грамад;

9.3. иметь объекты коммунальной собственности за пределами соответствующих административно-территориальных единиц.

Статья 35. Местные бюджеты

1. Органы местного самоуправления самостоятельно разрабатывают, утверждают и исполняют соответствующие местные бюджеты согласно настоящему Закону и закону о бюджетной системе.

2. Самостоятельность местных бюджетов гарантируется собственными и закрепленными за ними на стабильной основе законом общегосударственными доходами, а также правом самостоятельно определять направления использования средств местных бюджетов в соответствии с законом.

3. Вмешательство государственных органов в процесс составления, утверждения и исполнения местных бюджетов не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим и другими законами.

Статья 36. Участие государства в формировании доходов местных бюджетов

1. Государство финансово поддерживает местное самоуправление, принимает участие в формировании доходов местных бюджетов, осуществляет надзор за законным, эффективным расходованием средств и надлежащим их учетом. Оно гарантирует органам местного самоуправления доходную базу, достаточную для обеспечения населения услугами на уровне минимальных социальных потребностей. В целях обеспечения социальных стандартов применяется система финансового выравнивания Грамад, порядок которого регулируется законодательством.

2. Минимальные размеры местных бюджетов определяются в соответствии с законом на основе нормативов бюджетной обеспеченности на одного жителя с учетом экономического, социального, природного и экологического состояния соответствующих территорий исходя из уровня минимальных социальных потребностей, установленного законом.

Статья 37. Доходы местных бюджетов

1. Доходы местных бюджетов формируются за счет собственных, определенных законом, источников и закрепленных в установленном законом порядке общегосударственных и местных налогов, сборов и других обязательных платежей.

2. Доходы местных бюджетов состоят из налоговых поступлений, определенных законом, доходов от использования коммунальной собственности, пожертвований и грантов частных лиц и организаций, местных сборов и иных обязательных платежей, государственных дотаций.

3. Порядок зачисления доходов в местные бюджеты определяется законом о бюджетной системе и другими законами.

4. В доходной части местного бюджета отдельно выделяются доходы, необходимые для исполнения собственных полномочий, и доходы, необходимые для обеспечения исполнения делегированных законом полномочий органов государственной администации.

5. Средства государственного бюджета, передаваемые в виде субсидий, дотаций, субвенций, распределяются между бюджетами территориальных Грамад в порядке определенном законом.

Статья 38. Использование свободных бюджетных средств

Доходы, дополнительно полученные в процессе исполнения местных бюджетов, суммы превышения доходов над расходами, образовавшиеся в результате увеличения поступлений в бюджет или экономии в расходах, изъятию не подлежат, кроме случаев, предусмотренных законом. Решение об использовании таких средств принимается Радой.

Статья 39. Сбалансирование доходов и расходов местных бюджетов

1. Местные бюджеты должны быть достаточными для обеспечения исполнения органами местного самоуправления предоставленных им законом полномочий и обеспечения населения услугами не ниже уровня минимальных социальных стандартов.

2. При обеспечении баланса доходов и расходов местных бюджетов не учитываются свободные остатки бюджетных средств, порядок использования которых предусмотрен статьей 38 настоящего Закона.

3. В случае когда исчерпаны возможности балансирования доходов и расходов местных бюджетов и при этом не обеспечивается покрытие расходов, необходимых для осуществления органами местного самоуправления предоставленных им законом полномочий и обеспечения населения услугами не ниже уровня минимальных социальных потребностей, государство обеспечивает балансирование местных бюджетов путем передачи необходимых средств в соответствующие местные бюджеты в соответствии с законом.

Статья 40. Местные налоги и сборы

1. Органы местного самоуправления в соответствии с законом могут устанавливать местные налоги и сборы. Местные налоги и сборы зачисляются в соответствующие местные бюджеты.

2. По решению собрания граждан по месту их жительства могут вводиться местные сборы на принципах добровольного самообложения.

Статья 41. Участие органов местного самоуправления в финансово-кредитных отношениях

1. Рада или по ее решению другие органы местного самоуправления в соответствии с законодательством могут выпускать местные займы, лотереи и ценные бумаги, получать ссуды из вышестоящих бюджетов на покрытие временных кассовых разрывов с их погашением до конца бюджетного года, а также получать кредиты в банковских учреждениях в размере до 40% доходной части годового бюджета Грамады.

2. Органы местного самоуправления могут в рамках законодательства создавать коммунальные банки и другие финансово-кредитные учреждения,

выступать гарантами кредитов предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности соответствующих территориальных Грамад, размещать принадлежащие им средства в иных банках, независимо от вида собственности, получать проценты в соответствии с договором с зачислением их в доходную часть соответствующего местного бюджета.

ГЛАВА 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 42. Цели и задачи территориального общественного самоуправления

1. Целями территориального общественного самоуправления являются выражение территориальным сообществом граждан своего мнения по вопросам местного значения и установление им партнерских взаимоотношений с местными органами власти для эффективного развития соответствующей территории и реализации местных гражданских инициатив.

2. Основными задачами территориального общественного самоуправления являются:

2.1. содействие в реализации прав, свобод и законных интересов граждан;

2.2. изучение, анализ и учет мнения граждан по вопросам экономического и социального развития, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

2.3. привлечение граждан к решению вопросов улучшения сохранности, эксплуатации, ремонта, благоустройства жилых домов и придомовых территорий;

2.4. участие в мероприятиях по социальной поддержке семей и различных категорий граждан, нуждающихся в такой поддержке (детей, молодежи, пожилых людей, инвалидов и других);

2.5. содействие в организации досуга граждан;

2.6. содействие благотворительности;

2.7. содействие возрождению и сохранению культурных ценностей, национальных обычаев и традиций, развитию художественного и технического творчества;

2.8. содействие в решении иных вопросов местного значения.

Статья 43. Органы территориального общественного самоуправления

1. На соответствующей части административно-территориальной единицы может быть создан только один орган территориального общественного самоуправления.

2. Орган территориального общественного самоуправления может быть коллегиальным либо единоличным.

3. Коллегиальный орган территориального общественного самоуправления может создаваться без образования юридического лица либо в виде юридического лица.

4. Коллегиальный орган территориального общественного самоуправления, созданный в виде юридического лица, является некоммерческой организацией.

5. Коллегиальный орган территориального общественного самоуправления без образования юридического лица, а также единоличный орган создаются и действуют в соответствии с настоящим Законом и положением об органе территориального общественного самоуправления, принятым местным собранием на основе примерного положения, утверждаемого Соймиком с учетом требований настоящего Закона.

6. Орган территориального общественного самоуправления подотчетен в своей деятельности местному собранию и соответствующей Раде в объеме делегированных полномочий, финансовых и иных ресурсов.

7. Органы территориального общественного самоуправления осуществляют свою деятельность на некоммерческрй основе.

8. Порядок создания, организации деятельности, прекращение полномочий и ликвидацию органов территориального общественного самоуправления определяется отдельным законом.

ГЛАВА 6. ФОРМЫ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАСТИЯ

Статья 44. Право граждан на участие в местном самоуправлении

1. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

2. Граждане Республики Беларусь реализуют свое право на участие в местном самоуправлении по принадлежности к соответствующим территориальным сообществам граждан (Грамадам), на основании регистрации по месту жительства.

Статья 45. Участие граждан в реализации местного самоуправления

Местное самоуправление осуществляется гражданами через представительные и исполнительные органы местного самоуправления, а также непосредственно, через местные референдумы, органы территориального общественного самоуправления, местные собрания, петиции, общественные обсуждения и иные формы непосредственного участия граждан в решении вопросов местного значения.

Статья 46. Местное собрание

1. Местное собрания представляет из себя основную форму непосредственного участия граждан в управлении делами общества и государства.

2. Порядок инициирования, созыва, проведения местных собраний, а также их компетенция определяются Законодательством Республики Беларусь.

Статья 47. Местный референдум

1. Для решения вопросов, имеющих важное значение для населения соответствующих административно-территориальных единиц и отнесенных к компетенции соответствующих Рад местного самоуправления, могут проводиться местные референдумы.

2. Порядок проведения местных референдумов, а также перечень вопросов, которые не могут быть вынесены на местный референдум, определяются законом.

Статья 48. Инициатива граждан по принятию решений Рады, Соймика

1. Жители Грамады и Павета имеют право на инициативу по принятию решений органа местного самоуправления, касающихся вопросов местного значения. Данное право реализуется посредством внесения в установленном порядке в Рады проектов решений или мотивированных предложений о необходимости принятия, изменения, дополнения, толкования, приостановления действия, признания утратившими силу, отмены решений Рады, либо их отдельных положений.

2. Инициативу по принятию решений органа местного самоуправления может внести группа жителей Грамады и Павета в виде обращения или петиции, в том числе электронной цифровой форме. Необходимое количество голосов для внесения в повестку дня обращения или петиции устанавливается Уставом Грамады (Павета).

3. Проект решения, внесенный в рамках групповой инициативы, становится предметом обсуждения Рады или Соймика не позднее 3 месяцев со дня внесения проекта.

4. Проекты решений по вопросам местного значения, внесенные в рамках индивидуальной и групповой инициативы в Раду, должны отвечать требованиям Устава, который определяет подробные правила подачи групповой инициативы, правила создания комитетов групповых инициатив, правила продвижения инициатив, а также формальные требования, которым должны соответствовать представленные проекты.

Статья 49. Участие граждан в финансировании и (или) возмещении расходов бюджета на определенные ими цели

1. По решению местного собрания или органа территориального общественного самоуправления на соответсвующей территории может проводиться сбор средств на финансирование и (или) возмещение расходов соответствующего местного

бюджета на цели, определенные местным собранием или органом территориального общественного самоуправления (далее – средства самообложения).

2. Средства самообложения зачисляются на отдельный счет и расходуются исключительно на цели, определенные местным собранием или органом территориального общественного самоуправления.

3. Местное собрание или орган территориального общественного самоуправления устанавливают размеры отчислений средств самообложения, определяют сроки их уплаты с учетом требований пункта 4 настоящей статьи и категории граждан, участвующих в отчислении этих средств, рассматривают и утверждают отчет об использовании средств самообложения.

4. Отчисления средств самообложения являются добровольными и производятся гражданами в сроки, установленные местным собранием или органом территориального общественного самоуправления.

5. Уполномоченный орган обеспечивает проведение за счет средств самообложения мероприятий, определенных местным собранием или органом территориального общественного самоуправления, и отчитывается о расходовании этих средств перед местным собранием или органом территориального общественного самоуправления.

6. Средства самообложения, не использованные в текущем финансовом году, остаются на соответствующем счету и используются в очередном финансовом году на эти же либо иные цели, определенные местным собранием или органом территориального общественного самоуправления.

Статья 50. Общественные слушания

1. Жители Грамады имеют право проводить общественные слушания с участием депутатов и должностных лиц местного самоуправления для обсуждения экологических вопросов, формирования бюджета, территориального планирования и иных вопросов, относящихся к ведению местного самоуправления. Инициаторами общественных слушаний также могут выступать Рады и Управы Грамад и Паветов.

2. Предложения, которые вносятся по результатам общественных слушаний, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления.

3. Порядок организации общественных слушаний определяется законодательством Республики Беларусь и Уставами Грамад и Паветов.

Статья 51. Бюджет гражданского участия

1. Решение о внедрении механизма Бюджета гражданского участия принимает Рада. Рада определяет модель, разрабатывает и утверждает Положение о Бюджете гражданского участия .

2. Финансирование Бюджета гражданского участия осуществляется за счет бюджетных средств Грамады и иных средств в соответствии с действующим

законодательством. В рамках Бюджета гражданского участия финансируются только те проекты, реализация которых возможна в течение одного бюджетного периода.

Статья 52. Иные формы участия граждан в местном самоуправлении

Прямое участие граждан в местном самоуправлении может осуществляться в иных формах, не противоречащих законодательству.

ГЛАВА 7. МЕЖКОММУНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 53. Межкоммунальное сотрудничество территориальных Грамад и Паветов.

Межкоммунальное сотрудничество осуществляется с целью обеспечения социально-экономического, культурного развития территорий, повышения качества предоставления услуг населению на основе общих интересов, эффективного выполнения органами местного самоуправления определенных законом полномочий.

Статья 54. Субъекты и сферы сотрудничества.

1. Субъектами сотрудничества являются Грамады, Паветы, осуществляющие сотрудничество через соответствующие Рады и Соймики.

2. Сотрудничество осуществляется в сферах общих интересов территориальных Грамад и Паветов в пределах полномочий соответствующих органов местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом.

Статья 55. Формы сотрудничества.

1. Сотрудничество осуществляется в форме:

1.1. делегирование одному из субъектов сотрудничества иными субъектами сотрудничества выполнения одной или нескольких задач с передачей ему соответствующих ресурсов;

1.2. реализации совместных проектов, которые предусматривают координацию деятельности субъектов сотрудничества и аккумулирования ими на определенный период ресурсов с целью совместного осуществления соответствующих мероприятий;

1.3. совместного финансирования (содержания) субъектами сотрудничества предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности, инфраструктурных объектов;

1.4. образование субъектами сотрудничества общих коммунальных предприятий, учреждений и организаций, совместных инфраструктурных объектов;

1.5. образование субъектами сотрудничества совместного органа управления для совместного выполнения определенных законом полномочий.

2. Сотрудничество может осуществляться в какой-то одной форме или совмещать элементы нескольких форм (договор с сочетанием нескольких форм сотрудничества).

3. Сотрудничество прекращается в случаях и в порядке, предусмотренных договором или в случае принятия судебного решения о прекращении сотрудничества.

4. Спорные вопросы, возникающие в связи с прекращением сотрудничества, регулируются органами местного самоуправления субъектов сотрудничества путем переговоров.

Статья 56. Государственное стимулирование сотрудничества

1. Государственное стимулирование сотрудничества осуществляется путем:

1.1. предоставление субвенций местным бюджетам субъектов сотрудничества в приоритетных сферах государственной политики;

1.2. передачи объектов государственной собственности в коммунальную собственность субъектов сотрудничества;

1.3. методической, организационной и другой поддержки деятельности субъектов сотрудничества.

2. Государство стимулирует сотрудничество в случае, если:

2.1. усиливается способность субъектов сотрудничества в обеспечении реализации определенных законом полномочий территориальных грамад;

2.2. к сотрудничеству привлечены дополнительные ресурсы, в том числе финансовые;

2.3. сотрудничество осуществляется тремя и более субъектами сотрудничества;

2.4. обеспечивается широкое участие общественности в осуществлении сотрудничества.

3. Порядок государственного стимулирования сотрудничества определяется Правительством.

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 57. Гарантии местного самоуправления, его органов и должностных лиц

1. Территориальные Грамады, органы и должностные лица местного самоуправления самостоятельно реализуют предоставленные им полномочия.

2. Органы государственной администрации, их должностные лица не имеют права вмешиваться в законную деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления, а также решать вопросы, отнесенные Конституцией Республики Беларусь, настоящим и другими законами к полномочиям органов и должностных лиц местного самоуправления.

3. Органы местного самоуправления имеют право принимать участие в рассмотрении государственными органами вопросов, затрагивающих интересы местного самоуправления.

4. Органы и должностные лица местного самоуправления имеют право обращаться в суд соответствующей инстанции относительно признания незаконными актов государственных органов, других органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, ущемляющих права территориальных Грамад, полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления.

Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления несут предусмотренную законодательством ответственность за законность своих решений.

2. Вред, причиненный организациям и гражданам в результате неправомерных решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления, их должностных лиц, подлежит возмещению соответствующей административно-территориальной единицей в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

ГЛАВА 9. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И РЕШЕНИЯМИ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 59. Принципы государственного контроля (надзора)

1. Государственный контроль (надзор) основывается на следующих принципах:

1.1. недопустимость ограничения права органов местного самоуправления заниматься делами, относящимися к их собственной компетенции согласно закону;

1.2. соблюдение принципа пропорциональности (соразмерности) степени вмешательства контролирующего органа уровню важности защищаемых им интересов;

1.3. осуществление исключительно в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 60. Формы надзора и контроля над деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.

1. Формами надзора и контроля над деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления являются:

1.1. государственный надзор и контроль;

1.2. финансовый контроль;

1.3. внутренний контроль.

Статья 61. Государственный надзор и контроль

Порядок осуществления государственного надзора и контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления определяются главой 10 данного закона.

Статья 62. Финансовый контроль

1. Формой финансового контроля является аудиторская проверка.

2. Аудиторская проверка проводится ежегодно перед представлением отчёта об исполнении бюджета.

3. Для проведения аудита заключается договор с сертифицированным специалистом по усмотрению президиума Рады, Соймика.

4. По требованию одной трети полного состава депутатов может проводиться внеплановая полная или частичная аудиторская проверка.

5. Для проведения планового аудита могут привлекаться соответствующие специалисты Ассоциации органов местного самоуправления (при наличии).

Статья 63. Внутренний контроль.

1. Внутренний контроль включает контроль над соблюдением органами местного самоуправления, его должностными лицами и сотрудниками Закона о местном самоуправления, Устава, Регламента, инструкций и других нормативных актов.

2. Внутренний контроль осуществляет контрольно–ревизионная комиссия Рады, Соймика.

ГЛАВА 10. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 64. Общие положения.

1. Государственный надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления может осуществляться лишь на основе принципов, изложенных в статье 59 настоящего закона, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Республики Беларусь.

2. Надзорной инстанцией над органами местного самоуправления Конституции и законов Республики Беларусь являются Уполномоченные Представители Правительства в Паветах.

3. Контроль за реализацией делегированных государством полномочий осуществляется Правительством Республики Беларусь, министерствами - в пределах их полномочий.

4. Надзорной инстанцией по контролю над финансами местного самоуправления является региональная Счетная палата.

5. Надзор, осуществляемый представителями правительства посредством мотивированных рекомендаций и требований, а также через обращения в судебные инстанции является предпочтительным методом по сравнению с любыми иными надзорными действиями.

6. Пересмотр решения органа местного самоуправления производится на основании постановления суда, предложения надзорного органа, либо по собственной инициативе органа местного самоуправления.

Статья 65. Согласование решений органа местного самоуправления

В случае, когда решение органа местного самоуправления согласно закону требует согласования или заключения другого органа, изложение позиции этого другого органа должно состояться не позднее, чем в течение 30 дней со дня вручения ему органом местного самоуправления своего решения, в противном случае решение считается принятым в редакции, представленной органом местного самоуправления.

Статья 66. Представление решений органов местного самоуправления в надзорные инстанции.

1. Все представительные и исполнительные органы местного самоуправления публикуют свои решения путем размещения их на соответствующем портале в глобальной сети Интернет в течение 7 дней со дня их принятия.

2. Надзорные инстанции имеют право запрашивать дополнительную информацию, необходимую для осуществления своих надзорных полномочий.

3. Формы представления информации надзорным инстанциям регулируются законодательством о документообороте.

Статья 67. Признание решения органа местного самоуправления недействительным

1. Решение органа местного самоуправления может быть признано недействительным исключительно в судебном порядке.

2. В случае, если надзорная инстанция на основании собственного анализа пришла к выводу о незаконности решения органа местного самоуправления, она обязана обратиться в суд с иском о признании данного решения недействительным.

3. При необходимости действие соответствующего решения может быть приостановлено решением суда до рассмотрения искового заявления по существу.

4. До обращения в суд надзорная инстанция обязана принять меры досудебного урегулирования спорных вопросов.

5. Если нарушение касается порядка принятия решения, и надзорная инстанция сочтет нарушение незначительным, она может ограничиться указанием на недопустимость подобных нарушений.

Статья 68. Надзор за межкоммунальным сотрудничеством территориальных Грамад

1. Положения о надзоре над органами местного самоуправления применяются к межкоммунальным объединениям.

2. Надзор за межкоммунальным сотрудничеством осуществляется через надзорные инстанции по месту нахождения совместных органов управления, за исключением случаев, когда законодательством надзорные полномочия закреплены за Правительством Республики Беларусь.

ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 69. Вступление Закона в силу

Настоящий закон вступает в силу через шесть месяцев с момента его официального опубликования.

Статья 70. Продолжение действия прежней редакции Закона

Положения существующего законодательства Республики Беларусь о местном самоуправлении, не противоречащие настоящему Закону, действуют до полной его имплементации.